

1500599-22.2022.8.26.0347

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Richard Junior Alves

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

RICHARD JUNIOR ALVES, qualificado nos autos (fls. 7/8 e 24/27), foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500599-22.2022.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500599-22.2022.8.26.0347

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Richard Junior Alves

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

RICHARD JUNIOR ALVES, qualificado nos autos (fls. 7/8 e 24/27), foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia no dia 19 de maio de 2022, por volta das 15h00, na Rua José Martinho Martins, próximo ao nº 1030, e na residência situada no nº 735, Jardim Santa Rosa, nesta cidade e comarca de Matão, trazia consigo e guardava, para venda, o total de 124 papелotes com cocaína, com peso líquido total de 102,44 gramas, além de cinco

embalagens plásticas, um prato e uma espátula, com vestígios de substância branca, destinados à preparação e embalagem da droga, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O processo tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição. Subsidiariamente, requer aplicação da pena no patamar mínimo.

É, em síntese, o relatório.

II – Fundamentação

O réu RICHARD JUNIOR ALVES, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva resultou demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); boletim de ocorrência nº BS9084-1/2022 (fls. 10/12); auto de apreensão (fls. 13/14); laudo pericial de constatação preliminar de entorpecentes (fls. 16/19); fotografias (fls. 22/23); laudo pericial de constatação definitiva de entorpecentes (fls. 75/77); laudo pericial de degravação de aparelho celular (fls. 78/88); comprovante de depósito de valor apreendido (fls. 96/97); laudo pericial com a descrição de objetos com resquícios de drogas (fls. 128/130), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é certa.

O réu RICHARD JUNIOR ALVES, ouvido na fase inquisitiva, na presença do Dr. Roberto Romano OAB nº. 264.024 (fl. 7), declarou que: “ESTÁ CIENTE QUE SUA FAMÍLIA FOI COMUNICADA, INCLUSIVE, SUA GENITORA FOI OUVIDA NOS AUTOS; QUE CIENTE DOS FATOS SE RESERVA NO DIREITO DE PERMANECER CALADO E SOMENTE SE MANIFESTAR EM JUÍZO E QUANTO AO TELEFONE CELULAR NÃO AUTORIZA O ACESSO A SEU CONTEÚDO”. Ouvido em Juízo disse que na época trabalhava na pizzaria e pegou o coronavírus. Pegou o dinheiro do seu acerto e comprou tudo em drogas. Logo que foi preso confessou os fatos aos policiais. O prato que estava na sua casa era para uso. Confirma que estava vendendo drogas. Fazia alguns dias que tinha pegado a droga. Tinha vendido trinta reais. Está muito arrependido. Usou drogas por um tempo. Depois parou, mas teve recaída. Consumia cocaína. Havia parado de usar maconha. Não consumia álcool. Pretende voltar a trabalhar como pizzaiolo. Tem 19 anos. Trabalhava na pizzaria. Ganhava R\$1.500,00. É solteiro. Não tem filhos. Tem passagem na Vara da Infância por ato infracional equiparado ao roubo. Ficou internado na Fundação Casa por cinco meses. Nada tem contra as testemunhas.

A testemunha, Policial Militar MARCELO PEREIRA DA SILVA, ouvida na fase inquisitiva (fls. 3/4), declarou: “NESTA DATA SE ENCONTRAVA EM SERVIÇO JUNTAMENTE COM SEU COLEGA DE FARDA MENDES REALIZANDO PATRULHAMENTO PREVENTIVO PELO BAIRRO JARDIM SENHOR BOM JESUS, QUANDO, PASSANDO PELA RUA JOSÉ MARTINHO MARTINS E NA ALTURA DO NUMERAL 1030, AVISTARAM UM RAPAZ E ESTE AO NOTAR A PRESENÇA POLICIAL SAIU CORRENDO A PÉ - FATO QUE LEVANTOU FUNDADA SUSPEITA PARA REALIZAÇÃO DA ABORDAGEM E ASSIM CONSEGUIRAM DETÊ-LO E DE IMEDIATO O MESMO ADMITIU QUE ESTAVA COM DROGAS SENDO IDENTIFICADO COMO RICHARD JUNIOR ALVES E DE PRONTO VISUALIZADO EM SUA MÃO QUATRO EMBRULHOS PLÁSTICOS NOS QUAIS HAVIA UM TOTAL DE 57 (CINQUENTA E SETE) PAPELOTES ACONDICIONANDO COCAÍNA BEM COMO TRAZIA UM TELEFONE CELULAR MARCA MOTOROLA; QUE RICHARD ADMITIU QUE REALMENTE ERA COCAÍNA E QUE JÁ HAVIA VENDIDO TRÊS PAPELOTES PELO VALOR DE R\$10,00 (DEZ REAIS) CADA UM E EM SEU BOLSO LOCALIZADA A QUANTIA DE R\$30,00 (TRINTA REAIS) PROVENIENTES DA CITADA VENDA E QUE ADQUIRIU OS ENTORPECENTES MOMENTOS ANTES DE UM DESCONHECIDO E SERIA A PRIMEIRA VEZ QUE ESTAVA NAQUELE LOCAL COMERCIALIZANDO DROGAS, ALÉM DISSO, AFIRMOU QUE HAVIA MAIS DROGAS EM SUA CASA, MAIS PRECISAMENTE EM SEU QUARTO NO INTERIOR DO GUARDA-ROUPAS; QUE ENTÃO SE DESLOCARAM ATÉ A RESIDÊNCIA DE RICHARD SITUADA NA RUA JOSÉ MARTINHO MARTINS, N. 735 E ALI FIZERAM CONTATO COM ANDREIA, GENITORA DE RICHARD, E ESTA AUTORIZOU A ENTRADA DOS POLICIAIS NA CASA E ASSIM FORAM ATÉ O QUARTO DO DETIDO E NO GUARDA ROUPAS FORAM LOCALIZADOS: QUATRO EMBRULHOS PLÁSTICOS NOS QUAIS CONTINHAM 67 (SESSENTA E SETE) PAPELOTES ACONDICIONANDO COCAÍNA, UM PRATO E UMA ESPÁTULA CONTENDO RESQUÍCIOS DE SUBSTÂNCIA BRANCA, R\$170,50 (CENTO E SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) EM DINHEIRO E MOEDAS BEM COM SAQUINHOS PLÁSTICOS USUALMENTE UTILIZADOS PARA EMBALAR

DROGAS; QUE DERAM VOZ DE PRISÃO E LEVARAM RICHARD AO PRONTO SOCORRO PARA EXAME DE CORPO DE DELITO E APÓS O CONDUZIRAM ATÉ ESTA REPARTIÇÃO POLICIAL ONDE A AUTORIDADE POLICIAL DECRETOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO MESMO". Em Juízo ratificou a versão apresentada. O réu já era conhecido dos meios policiais por ter participado, enquanto adolescente, juntamente com adultos, de um roubo a um motorista de aplicativo. O réu agiu de forma tranquila, confirmando que portava drogas. A genitora do réu permitiu o ingresso na residência, sendo solícita.

A testemunha, Policial Militar THIAGO HENRIQUE MENDES, ouvida na fase inquisitiva (fl. 5), declarou: "NESTA DATA SE ENCONTRAVA EM SERVIÇO JUNTAMENTE COM SEU COLEGA DE FARDA MARCELO, EM PATRULHAMENTO OSTENSIVO PELO BAIRRO JARDIM SENHOR BOM JESUS, QUANDO, PASSANDO PELA RUA JOSÉ MARTINHO MARTINS - ALTURA DO NUMERAL 1030, AVISTARAM UM RAPAZ E ESTE AO PERCEBER A VIATURA POLICIAL SAIU CORRENDO A PÉ - FATO QUE LEVANTOU FUNDADA SUSPEITA PARA REALIZAÇÃO DA ABORDAGEM E ASSIM CONSEGUIRAM DETÊ-LO E DE IMEDIATO O MESMO ADMITIU QUE ESTAVA COM DROGAS SENDO IDENTIFICADO COMO RICHARD JUNIOR ALVES E EM SUAS MÃOS HAVIA QUATRO EMBRULHOS PLÁSTICOS NOS QUAIS CONTINHAM UM TOTAL DE 57 (CINQUENTA E SETE) PAPELOTES ACONDICIONANDO COCAÍNA BEM COMO TRAZIA UM TELEFONE CELULAR MARCA MOTOROLA; QUE RICHARD CONFESSOU ERA COCAÍNA E QUE JÁ HAVIA VENDIDO TRÊS PAPELOTES PELO VALOR DE R\$10,00 (DEZ REAIS) CADA UM E EM SEU BOLSO LOCALIZADA A QUANTIA DE R\$30,00 (TRINTA REAIS) PROVENIENTES DA MENCIONADA VENDA E QUE ADQUIRIU AS DROGAS DE UM DESCONHECIDO E SERIA A PRIMEIRA VEZ QUE ESTAVA NAQUELE LOCAL COMERCIALIZANDO OS PAPELOTES, ALÉM DISSO, AFIRMOU QUE HAVIA MAIS DROGAS EM SUA CASA, MAIS PRECISAMENTE EM SEU QUARTO DENTRO DO GUARDA-ROUPAS; QUE ENTÃO SE DESLOCARAM ATÉ A RESIDÊNCIA DE RICHARD SITUADA NA RUA JOSÉ MARTINHO MARTINS, N. 735 E ALI FIZERAM CONTATO COM ANDREIA, GENITORA DE RICHARD, E ESTA AUTORIZOU A ENTRADA DOS POLICIAIS NA CASA E ASSIM FORAM ATÉ O QUARTO DO MESMO E NO GUARDA ROUPAS FORAM LOCALIZADOS: QUATRO EMBRULHOS PLÁSTICOS, NOS QUAIS CONTINHAM 67 (SESSENTA E SETE) PAPELOTES ACONDICIONANDO COCAÍNA, UM PRATO E UMA ESPÁTULA CONTENDO RESQUÍCIOS DE SUBSTÂNCIA BRANCA, R\$170,50 (CENTO E SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) EM DINHEIRO E MOEDAS BEM COM SAQUINHOS PLÁSTICOS USUALMENTE UTILIZADOS PARA EMBALAR DROGAS; QUE DERAM VOZ DE PRISÃO E LEVARAM RICHARD AO PRONTO SOCORRO PARA EXAME DE CORPO DE DELITO E APÓS O CONDUZIRAM ATÉ ESTA REPARTIÇÃO POLICIAL ONDE A AUTORIDADE POLICIAL RATIFICOU A PRISÃO EM FLAGRANTE". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Trabalha em Matão há quatro ou cinco anos. Conhecia o réu por ter envolvimento a um roubo de veículo enquanto ele era menor de idade. O bairro em questão era conhecido por ser ponto de tráfico. Sempre via movimentação no local, mas foi a primeira vez que percebeu o réu ali. O réu confessou de forma espontânea.

A testemunha da Defesa, SILVANA MARIA DE CASTRO, ouvida em Juízo, disse que é amiga da família do réu. O conhece desde quando ele nasceu. Sempre soube que ele era usuário, mas não envolvido com o crime. A genitora do réu comentou que ele usava, mas tinha parado. Provavelmente teve nova recaída. O réu trabalhava na pizzaria, mas há trinta dias tinha saído do emprego.

A testemunha da Defesa, MÁRCIA FRANCISCA ROSA, ouvida em Juízo, disse que conhece o réu há mais de dez anos, pois morava na mesma rua. Seu filho sempre saía com o réu, inclusive dormindo na sua casa. Foi uma surpresa a prisão. Seu filho faleceu há cinco anos. O réu trabalhou na pizzaria.

Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na denúncia foram comprovados. A confissão do réu foi corroborada pelo restante das provas produzidas nos autos, em especial a apreensão das porções de cocaína e dinheiro, bem como pela declaração firme dos policiais militares.

Destarte, segundo se apurou, policiais militares efetuavam patrulhamento pelo local dos fatos e suspeitaram da conduta do réu, que saiu correndo em fuga a pé ao avistá-los.

Abordado, RICHARD admitiu que trazia drogas consigo e, na sua mão, foram apreendidos quatro embrulhos contendo o total de 57 papелotes com cocaína, além de um aparelho celular Motorola (laudo pericial a fls. 78/88). Ele também confessou que já havia vendido três papелotes, pelo valor de R\$ 10,00 cada, e que guardava mais droga em sua residência, dentro do guarda-roupas de seu quarto. Os R\$ 30,00 frutos das vendas foram apreendidos em seu bolso.

Em seguida, os policiais se dirigiram à residência dele e, no guarda-roupas do seu quarto, realmente, localizaram outros quatro embrulhos plásticos contendo mais 67 papелotes com cocaína, além de um prato e uma espátula com resquícios de drogas (laudo pericial fls. 128/130), saquinhos plásticos e R\$ 170,50 em dinheiro, em cédulas e moedas, sendo uma cédula de R\$ 100,00 falsa (laudo pericial a fls. 89/93), encaminhada à Polícia Federal para apuração dos fatos (fls. 98). Interrogado na Delegacia de Polícia (fls. 7/8), RICHARD preferiu o silêncio e não autorizou o acesso ao conteúdo do seu aparelho de telefonia celular. Ouvido em Juízo, como mencionado, o réu confessou que estava realizando o tráfico de drogas. Assim, a apreensão de expressiva quantidade de porções de cocaína em poder do réu, embaladas de forma individualizada, prontas para venda, parte com ele na via pública e outra no seu guarda-roupa, além da apreensão de objetos e utensílios destinados à preparação e embalagem de droga, com resquícios de cocaína, e de dinheiro, além da confissão, não deixam dúvidas de que a substância se destinava à comercialização.

Portanto, foi provado que o réu, no dia 19 de maio de 2022, por volta das 15h00, na rua José Martinho Martins, próximo ao nº 1030 e na residência situada no nº 735, Jardim Santa Rosa, nesta cidade e comarca de Matão, trazia consigo e guardava, para venda, o total de 124 papелotes com cocaína, com peso líquido total de 102,44 gramas (laudos de constatação a fls. 16/19 e de exame químico-toxicológico a fls. 75/77), além de cinco embalagens plásticas, um prato e uma espátula, com vestígios de cocaína, destinados à preparação e embalagem da droga, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Portanto, após a análise das provas, verifica-se que a conduta do réu se amolda ao tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Não foi comprovada nenhuma excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Demonstrada a materialidade e autoria do crime de tráfico, passo a dosar a pena.

III – Dosimetria da pena

A pena do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, tem por base pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são negativas. A culpabilidade é intensa. A droga encontrada tratava-se de cocaína, que detém elevado potencial lesivo, devendo a pena ser sopesada com maior rigor, nos moldes do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Por esses motivos, fixo a pena base em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa. (+1/6)

Não há agravante a considerar. Diante da menoridade relativa e da confissão, retorno a pena ao patamar mínimo de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ausente causa de aumento. É possível a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Embora o réu tenha passagem pela Vara da Infância, esta não se deu pela prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas.

Considero, também, que o réu colaborou com os policiais e, inclusive, indicou a localização de toda a droga. Entretanto, considerando que foram apreendidos diversos petrechos para embalo da droga, com resquícios de cocaína, demonstrado habilidade do réu para o preparo dos entorpecentes, bem como a relevante quantidade de porções, faço a redução no patamar de 1/3. Fixo, portanto, a pena em 03 anos e 04 meses de reclusão, e 333 dias-multa.

Chega-se, pois, à pena final de 03 anos e 04 meses de reclusão, e 333 dias-multa, no valor unitário mínimo, considerando a ausência de informações sobre a situação econômica do réu.

Tendo em vista o que foi dito na primeira e terceira fases da dosimetria, tenho que a pena, para que seus fins sejam cumpridos, deverá ser iniciada no regime semiaberto.

Nada obstante, é possível a aplicação do art. 44 do CP, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes: 1) prestação pecuniária em favor de entidade de Matão, no valor de um salário-mínimo (art. 45, § 1º, do Código Penal); e, 2) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art. 46, “caput”, do Código Penal), por igual lapso temporal, a critério do Juízo das Execuções.

Diante da pena aplicada, não há fundamentos para a custódia cautelar (artigo 312 do

Código de Processo Penal), razão pela qual poderá recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

IV – Decisão

À evidência do exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO o réu RICHARD JUNIOR ALVES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 03 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 333 dias-multa, no valor unitário mínimo. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes: 1) prestação pecuniária em favor de entidade de Matão, no valor de um salário-mínimo (art. 45, § 1º, do Código Penal); e, 2) prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas (art. 46, “caput”, do Código Penal), por igual lapso temporal, a critério do Juízo das Execuções. Recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observando, se o caso, os benefícios da justiça gratuita. Decreto, após o trânsito em julgado, nos termos da Lei nº 11.343/06, o perdimento de eventual dinheiro ou bem apreendido.

Após o trânsito em julgado, anote-se e oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C.

Matão, 14 de setembro de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA